

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่อ. ๓๓๑/๒๕๔๘

คดีหมายเลขแดงที่๑-๔๕/๒๕๔๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { บริษัท คันทรี คอมฟอร์ต จำกัด ผู้ฟ้องคดี
บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๑
เรืออากาศเอก ชรินทร์ ทองเปี่ยม ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๗๘/๒๕๔๖
หมายเลขแดงที่ ๔๔๗/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
มีวัตถุประสงค์ในการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ระบบสื่อสาร จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์การบิน
เครื่องช่วยการเดินอากาศ เครื่องมือสื่อสารทางอากาศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง ติดตั้ง จัดซื้อเครื่องช่วยระบบ และ
เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้บริการควบคุมเกี่ยวกับการเดินอากาศ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่งผู้จัดการบริหารงานทั่วไป
เมื่อประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลง

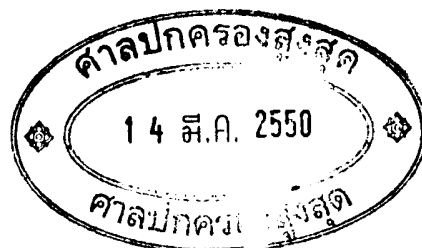


/ว่าจ้าง...

ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างอาคารสถานี่และโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ ณ บริเวณท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม เพื่อประโยชน์ใช้สอยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยในเบื้องต้นตกลงราคาก่อสร้างเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๑๘๓,๙๐๖ บาท ชำระค่าจ้างเป็นงวด ๆ ละ ๑ เดือน ตามผลงาน ระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่วันส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้าง ต่อมา ประมาณ กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ส่งมอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างแก่ ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในระหว่างการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้เข้าไปดูแลและตรวจสอบ การก่อสร้างโดยตลอด แต่เมื่อถึงงวดชำระเงินในแต่ละเดือน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่ยอมชำระเงินโดยขอผ่อนผันต่อผู้ฟ้องคดี จนผู้ฟ้องคดีก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา และส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ คิดเป็นมูลค่างาน ทั้งสิ้น ๘,๕๒๕,๕๐๕ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๙,๑๒๒,๒๙๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ได้เข้าใช้ประโยชน์อาคารสถานี่และโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ แต่ก็ยังไม่ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อทวงถามให้ชำระหนี้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๙,๑๒๒,๒๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘,๕๒๕,๕๐๕ บาท นับแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ จนถึงวันฟ้องคดี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๑,๑๑๕ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๘,๕๒๕,๕๐๕ บาท นับถัดจาก วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความอย่างสูงแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เคยจ้างผู้ฟ้องคดี ทำการก่อสร้างอาคารสถานี่และโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน โดยกรมการบินพาณิชย์เป็นผู้จ้างบริษัท จี.บี.เอส.แอสโซซิเอท จำกัด ดำเนินการติดตั้ง สายอากาศเรดาร์ที่ท่าอากาศยานหัวหิน แต่ไม่สามารถกระทำได้ กรมการบินพาณิชย์ จึงได้หาสถานที่แห่งใหม่เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และขอความร่วมมือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ซึ่งรับผิดชอบ...

ซึ่งรับผิดชอบดูแลระบบเรดาร์ภายหลังติดตั้งแล้วเสร็จ เพื่อให้ช่วยออกค่าก่อสร้าง โดยกรมการบินพาณิชย์จะเป็นผู้จัดหาพื้นที่ก่อสร้างให้ ต่อมา เมื่อได้พื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับการก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างหลักติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วได้มีการกำหนดราคากลางเพื่อจัดจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่น เสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผลปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาต่ำสุด แต่ราคาที่เสนอ ยังสูงกว่าราคากลาง คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจึงต้องรอราคากับผู้ฟ้องคดี โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้พิจารณาจ้างผู้ฟ้องคดี จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้าง อาคารสถานีและโครงสร้างหลักติดตั้งระบบเรดาร์ ณ ท่าอากาศยานหัวหินเสร็จแล้ว และขอมอบอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศดังกล่าวให้แก่ กรมการบินพาณิชย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หลังจากนั้น กรมการบินพาณิชย์ ได้ส่งมอบอาคารสถานีดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดูแลใช้ประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่คู่สัญญาของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นเพียงผู้รับโอนวัสดุอุปกรณ์จากกรมการบินพาณิชย์ มาดูแลเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้ จึงเป็น การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิฟ้องคดี เนื่องจากลายมือชื่อ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจเป็นลายมือชื่อปลอม และตราประทับของผู้ฟ้องคดี ก็เป็นตราประทับปลอม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เคยจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารสถานีและ โครงสร้างหลักติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างหลักติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ บนที่ดิน บริเวณท่าอากาศยานหัวหิน ในราคา ๑๐,๔๕๘,๓๔๒ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินงาน ก่อสร้างไปก่อนการลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งในระหว่างการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เข้ามาควบคุมและตรวจสอบงานตามสัญญาจ้างโดยตลอด แต่ไม่จ่ายเงินประจำงวดงานในแต่ละงวดงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าต้องดำเนินการ ตามขั้นตอนและขอให้ผู้ฟ้องคดีรอรับเงินค่างวดงานไปก่อน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอให้ผู้ฟ้องคดีปรับลดราคาค่าก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ลดราคาค่าก่อสร้างจากเดิม



/เป็น...

เป็นเงิน ๙,๑๒๒,๒๙๐ บาท ครั้นเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตรวจรับงานแล้ว แต่ก็ยังไม่ยอมชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมอบอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศให้แก่ กรมการบินพาณิชย์นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยกให้แก่เพียงบางส่วนเท่านั้น

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำให้การเพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้น อนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำให้การเพิ่มเติม ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำให้การเพิ่มเติม

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นจะต้องวินิจฉัย เพียงประเด็นเดียวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชดใช้เงินตามฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ต่อสู้ในคำให้การไว้หลายประเด็น แต่มีประเด็นหนึ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อสู้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการบินพาณิชย์ว่า ขอมอบอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศให้แก่กรมการบินพาณิชย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งศาลเห็นควรนำเอาประเด็นข้อพิพาทนี้ขึ้นพิจารณาก่อน กรณีจึงมีปัญหาคือ จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ถึงอธิบดีกรมการบินพาณิชย์ เรื่อง การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิ และโครงสร้างรองรับสายอากาศ บริเวณท่าอากาศยานหัวหิน มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า หนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว คู่ความทั้งสองฝ่ายต่างมีความเห็นไม่ตรงกัน กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขอสนับสนุนการก่อสร้างเป็นเงินเพียง ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมอบอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศให้แก่กรมการบินพาณิชย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยที่ การตีความการแสดงเจตนานั้น ให้พิจารณาถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือ ตัวอักษร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเนื้อความในหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว แม้จะมีข้อความตอนหนึ่งว่า ผู้ฟ้องคดีขอสนับสนุน การก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศในมูลค่ารวมเป็นเงิน ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท แต่ในตอนท้ายของหนังสือฉบับเดียวกันกลับมีข้อความว่า ผู้ฟ้องคดี ขอมอบอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศดังกล่าวให้แก่ กรมการบินพาณิชย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นส่วนในการเฉลิมพระเกียรติ ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองครองราชย์ครบ ๖ รอบ ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ จึงเห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะยกให้ซึ่งอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิ และโครงสร้างรองรับสายอากาศดังกล่าว เพียงมูลค่า ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท ตามที่กล่าวอ้าง



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะเรียกร้องเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทันทีหรือโดยเร็ว แต่การที่ผู้ฟ้องคดีกลับปล่อยเวลาล่วงเลยจนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นเวลานานกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่มิหนังสือยกให้ แล้วจึงมีหนังสือทวงถามราคาค่าก่อสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง อีกทั้งจำนวนยอดหนี้ที่เรียกร้องมาในหนังสือทวงถามและคำฟ้องก็เป็นยอดหนี้ที่มีได้หักจากจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดียกให้แก่กรมการบินพาณิชย์ จากพฤติการณ์ทั้งหมดของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงข้อพิรุณสงสัย ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ว่า ผู้ฟ้องคดีเจตนายกให้ทั้งหมด ซึ่งอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศ เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนามอบอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศให้ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างไปแล้วให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ได้แสดงเจตนายอมรับการให้ของผู้ฟ้องคดีแล้ว และได้ส่งมอบการครอบครองต่อไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกด้วย กรณีจึงถือว่า นิติกรรมการให้ของผู้ฟ้องคดีมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ตามนัยมาตรา ๕๒๑ และมาตรา ๕๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลให้มูลหนี้ค่าก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศระงับไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำเอามูลหนี้ที่ระงับไปแล้วมาฟ้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระหนี้อีกได้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟังขึ้น เมื่อได้รับความเช่นนี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาข้ออื่นอีก

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับว่าเป็นผู้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ ปรากฏตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด่วนมาก ที่ บวท ๐๓๑๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ถึงอธิบดีกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งงานที่ว่าจ้างประกอบด้วยงานย่อย ๆ รวม ๒๐ รายการ ตกลงค่าจ้างเป็นเงิน ๙,๕๑๗,๖๗๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๑๐,๑๘๓,๙๐๖ บาท โดยระหว่างการก่อสร้าง มีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ คำนวณค่าจ้าง ณ วันส่งมอบงานเป็นเงิน ๘,๕๒๕,๕๐๕ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๙,๑๒๒,๒๙๐ บาท แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีขอเบิกค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับแจ้งว่าต้องมีการปรับลดค่าจ้างลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงกับผู้ฟ้องคดีว่า หากปรับลดค่าจ้างลงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะสามารถเบิกเงินได้เต็มจำนวนที่ปรับลดลงแล้วในคราวเดียว ทั้งนี้ ให้ผู้ฟ้องคดี



/ยกกรรมสิทธิ์...

ยกกรรมสิทธิ์เฉพาะงานบางส่วนรวมเป็นเงิน ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท คงเหลือค่าจ้างเป็นเงิน ๗,๙๒๗,๗๘๕ บาท และให้ลดราคาลงอีกเหลือ ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นข้อตกลงที่ผูกพัน ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ต้องปฏิบัติตาม ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือให้การสนับสนุนต่อกรมการbinพาณิชย์ ในส่วนของค่างานดินและปักผังเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ค่างานโครงสร้างอาคารเป็นเงิน ๖๑๕,๐๙๐ บาท และค่างานสถาปัตยกรรมเป็นเงิน ๕๓๙,๔๑๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท สำหรับงานส่วนอื่นที่เหลือรวม ๑๗ รายการ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยกให้ ทั้งนี้ การยกให้ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ต้องชำระเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีในทันที แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับผิดนัด ไม่ชำระค่าจ้างในส่วนงาน ๑๗ รายการ ย่อมต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองผิดนัดชำระค่าจ้าง ทั้งหมด ๒๐ รายการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ชำระค่าจ้างทั้งหมด ๒๐ รายการ

สำหรับความเป็นมาและสาเหตุของการที่ผู้ฟ้องคดีต้องยกเนื้องานบางส่วน ให้กรมการbinพาณิชย์นั้น มีดังต่อไปนี้

เดิม กรมการbinพาณิชย์ได้ว่าจ้างบริษัท จี.บี.เอส.แอสโซซิเอท จำกัด ทำการก่อสร้างระบบเรดาร์ปฐมภูมิที่ท่าอากาศยานหัวหิน หลังจากนั้น บริษัทดังกล่าวมีความเห็นว่า อาคารหอบังคับการบินซึ่งจะใช้เป็นที่ติดตั้งเสาอากาศระบบเรดาร์นั้น ไม่เหมาะสม เนื่องจากสามารถรับแรงลมได้ไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่แรงลมในบริเวณดังกล่าวบางครั้ง เกินกว่านั้น เป็นเหตุให้กรมการbinพาณิชย์ต้องสร้างอาคารเพื่อติดตั้งระบบเรดาร์ใหม่ แต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณ กรมการbinพาณิชย์จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง โดยกรมการbinพาณิชย์จะสนับสนุนในเรื่อง พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงรับก่อสร้างอาคารและรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมการbinพาณิชย์เห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างได้แล้ว โดยอยู่บริเวณบ้านพักของกรมการbinพาณิชย์ ด้านฝั่งตรงข้าม ท่าอากาศยานหัวหิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงดำเนินโครงการอาคารสถานีและโครงสร้างหลัก ติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิบนที่ดินบริเวณท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลบ่อผ้าย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยงาน ๒ ส่วน คือ (๑) ส่วนระบบเรดาร์ ซึ่งกรมการbinพาณิชย์ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง และว่าจ้างบริษัท จี.บี.เอส.แอสโซซิเอท จำกัด ติดตั้ง บนอาคารสถานีและโครงสร้างหลัก และ (๒) ส่วนอาคารสถานีและโครงสร้างหลัก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันประกอบด้วยงาน ๒๐ รายการ



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เหตุผลว่า โครงการดังกล่าวจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากระบบเรดาร์ดังกล่าวเป็นการติดตั้งระบบติดตามอากาศยานสำหรับใช้ในการควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกบินของสถาบันที่ฝึกบินของสถาบันการบินพลเรือนและเครื่องบินพาณิชย์ อันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายในเขตห้ามบินเด็ดขาดของพระราชวังไกลกังวล ซึ่งระบุเป็นเขตการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ เพราะเป็นบริเวณเขตพระราชฐานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะถวายเป็นการอารักขาด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศและดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว การก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์นี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้วิธีจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้เรียกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างงานลักษณะดังกล่าว รวมทั้งผู้ฟ้องคดีเข้าพิจารณาตรวจสอบและคัดเลือก รวมทั้งตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์ พร้อมทั้งกำหนดว่า การทำงานตามสัญญาในโครงการนี้เป็นงานอันจำเป็นเร่งด่วนและเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำต้องให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับมอบพื้นที่และดำเนินงานก่อสร้างโดยด่วนระหว่างรอการลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบควบคุมงานดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งด้วยว่าจะไปดำเนินขั้นตอนภายในองค์กรเพื่อทำสัญญาและเบิกเงินให้ภายหลัง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงจัดส่งพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๓ ระหว่างการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลอื่น ๆ เข้ามาควบคุมและตรวจสอบงานตลอดเวลา แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีขอเบิกเงินประจำงวดงาน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็อ้างว่า มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ขอให้ผู้ฟ้องคดีรอไว้ก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ยังคงทำการก่อสร้างต่อไป เพราะเกรงว่าหากหยุดการก่อสร้าง จะเสียหายมากกว่า และอาจเป็นเหตุผิดสัญญาได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่า มีนโยบายในการต่อรองราคาให้ปรับลดราคาลงร้อยละ ๑๐ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงให้ผู้ฟ้องคดีปรับลดราคาลงมิฉะนั้น ไม่อาจทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจำต้องปรับลดราคาลงจากเดิมที่ตกลงกันไว้ ๑๐,๔๕๘,๓๔๒ บาท เหลือ ๙,๑๒๒,๒๙๐ บาท



/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานครบถ้วนตามสัญญา อันเห็นได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานต่อกรมการบินพาณิชย์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอความอนุเคราะห์และออกค่าใช้จ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการจนแล้วเสร็จ ทั้งหมดและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตัวอาคารสถานีเรดาร์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว มิได้โต้แย้งคัดค้าน แต่ประการใด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดพนักงานเข้าติดตั้งระบบเรดาร์และอื่น ๆ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับอ้างว่าราคางานของผู้ฟ้องคดีสูงกว่าราคากลาง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงให้ผู้ฟ้องคดีปรับลดราคาลงอีก มิเช่นนั้น ไม่อาจทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินให้ได้ ผู้ฟ้องคดี ขาดเงินทุนหมุนเวียน จำต้องยอมปรับลดราคาลง ในครั้งนี้ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระค่าจ้างในคราวเดียวกันภายในเดือนมกราคม ๒๕๔๔ โดยผู้ฟ้องคดีได้ทำเรื่อง ยกงานบางส่วนให้เป็นเงิน ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังให้ผู้ฟ้องคดีปรับลดค่าจ้างอีก ๘๘๒,๗๘๕ บาท คงเหลือเงิน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท จนเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีทวงถามค่าจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า อยู่ระหว่าง พิจารณาจัดทำสัญญาตามขั้นตอน ยินดีให้ผู้ฟ้องคดีปรับราคาเพิ่มขึ้นได้ ผู้ฟ้องคดีจึงปรับราคา เป็น ๗,๗๔๐,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินดังกล่าวภายในเดือนมกราคม ๒๕๔๔ ต่อมาจึงปรากฏว่า คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ ขออนุมัติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศ บริเวณท่าอากาศยานหัวหิน ในวงเงิน ๗,๗๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีก็ได้ทำหนังสือลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ยกงานบางส่วนให้กรมการบินพาณิชย์ แล้วมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้นประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ส่งพนักงานเข้าใช้สอยอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ และเปิดใช้ระบบเรดาร์ปฐมภูมิโดยเรียกค่าบริการจากบุคคลทั่วไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอให้ ชำระค่าจ้างทั้งหมด โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองผิดนัด จึงเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระค่าจ้างในราคาเดิม คือ ๙,๑๒๒,๒๙๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย

ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยโดยตีความหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนามอบอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้าง



/รองรับ...

รองรับสายอากาศที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างไปแล้วให้แก่กรมการบินพาณิชย์ จำนวน ๒๐ รายการ นั้น ดังได้กล่าวมาแล้วว่า หนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีที่มาจาก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้ผู้ฟ้องคดีปรับลดค่าจ้างลงเป็นเงิน ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท กับอีก ๘๘๒,๗๘๕ บาท คงเหลือค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระ ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท อันสอดคล้องกับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ส.ฟศป ๐๐๒๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ ที่ระบุว่า คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นสมควรว่าจ้างผู้ฟ้องคดีในวงเงินจำนวนดังกล่าว และสอดคล้องกับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนมาก ที่ บวท ๐๓๑๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ที่ระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้ฟ้องคดี ซึ่งหนังสือฉบับหลังนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีไปถึงกรมการบินพาณิชย์ แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและกรมการบินพาณิชย์ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แม้จะมีหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ยกงานให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ย่อมต้องรับผิดชอบค่าจ้างงาน ๑๗ รายการที่เหลือ และที่กรมการบินพาณิชย์รับการให้จากผู้ฟ้องคดี ก็เพียงงาน จำนวน ๓ รายการ สอดคล้องกับหนังสือยกให้ของผู้ฟ้องคดี ดังปรากฏในหนังสือ กรมการขนส่งทางอากาศ ที่ คค ๐๕๐๑/๕๔๗๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งแจ้ง คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๗๘/๒๕๔๖ สรุปได้ว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางอากาศ (กรมการบินพาณิชย์ (เดิม)) เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมอบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ้าง ภายหลังต่อมากรมการขนส่งทางอากาศ (กรมการบินพาณิชย์ (เดิม)) ได้รับรายงานความคืบหน้าจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบสายสัญญาณสื่อสาร และระบบที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกอาคารสถานี ตลอดจน การติดตั้งโครงสร้างรองรับสายอากาศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำการ ติดตั้งระบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จ อันเป็นการยืนยันว่ากรมการบินพาณิชย์ไม่ได้รับ ใช้งานระบบแต่ประการใด โดยงานดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีดำเนินการ

ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำนวนยอดหนี้ที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง เป็นยอดหนี้ที่มีได้หักจากจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดียกให้กรมการบินพาณิชย์นั้น ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การยกให้ดังกล่าวมีเงื่อนไขว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระค่าจ้าง ที่เหลือทั้งหมดให้ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองผัดนัดไม่ชำระค่าจ้าง จึงผัดเงื่อนไข



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างทั้ง ๒๐ รายการ สำหรับการติดตามทวงถามหนี้
ผู้ฟ้องคดีก็ได้ติดตามทวงถามเรื่อยมา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าก่อสร้างงานตามสัญญาจ้าง
เป็นเงิน ๘,๕๒๕,๕๐๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕๘๖,๗๘๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๙,๑๑๒,๒๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๘,๕๒๕,๕๐๕ บาท
นับแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ จนถึงวันฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๒๗๘,๘๒๕ บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๑,๑๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงิน
๘,๕๒๕,๕๐๕ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะร่วมกันหรือแทนกันชำระหนี้
ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น พร้อมขอใช้ค่าฤชาธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ไม่ได้เป็นผู้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารสถานที่และโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ
ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งไม่เคยตกลงไม่ว่าด้วยวาจาหรือ
ลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใดทั้งสิ้น สำหรับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด่วนมาก
ที่ บวท ๐๓๑๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ นั้น เป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
รายงานความคืบหน้าต่อกรมการบินพาณิชย์ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่อาคารสถานีเรดาร์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ และ
พร้อมใช้งาน ส่วนที่ว่าได้ปรากฏข้อความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีติดตั้ง
ระบบสายไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนั้น
ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติอนุมัติให้จัดจ้างผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ทำสัญญาจ้างหรือตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดี
แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่เคยเบิกเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่เคยแจ้ง
ให้ผู้ฟ้องคดีปรับลดค่าจ้างแต่ประการใด เอกสารที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น
อีกทั้งจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องปรับลดลงร้อยละ ๑๐ จากราคาที่เสนอ
คือ ๑๐,๔๕๘,๓๔๒ บาท คงเหลือ ๙,๑๒๒,๒๙๐ บาท นั้น ก็ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง คงเหลือ
๙,๔๑๒,๕๐๗.๘๐ บาท ซึ่งมีความแตกต่างเป็นจำนวนเงินหลายแสนบาท การกล่าวอ้าง
ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นความจริง



/หนังสือ...

หนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีขอมอบอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศดังกล่าว แก่กรมการบินพาณิชย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นส่วนในการเฉลิมพระเกียรติ ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสฉลองครองราชย์ครบ ๖ รอบ ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีมีความภาคภูมิใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตั้งเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานหัวหินจะเป็นส่วนพัฒนาความเจริญให้แก่ทางภาคใต้ของประเทศไทย อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่ประสงค์ยกให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในส่วนของการขอเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวไว้ในคำอุทธรณ์นั้น ก็ไม่ถูกต้อง ที่แท้จริงเป็นดังนี้

กรมการขนส่งทางอากาศ หรือชื่อเดิมคือ กรมการบินพาณิชย์ ได้ตกลง ว่าจ้างบริษัท จี.บี.เอส.แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาและติดตั้งเรดาร์ปฐมภูมิ พร้อมทำอาคาร ถนน เป็นต้น ที่ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่บริษัทดังกล่าวได้แจ้ง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง กรมการบินพาณิชย์ ว่า หอบังคับการบินหัวหินไม่อาจ เป็นฐานรองรับการติดตั้งสายอากาศเรดาร์ตามสัญญาได้ เป็นเหตุให้ต้องทำการก่อสร้าง หอเสาสายอากาศแห่งใหม่ แต่เนื่องจากกรมการบินพาณิชย์ไม่สามารถหางบประมาณ มาก่อสร้างได้ จึงขอความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้พนักงานรวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าร่วมเป็น คณะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพาณิชย์ ศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ ติดตั้งระบบเรดาร์ จนวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ถึงอธิบดีกรมการบินพาณิชย์พร้อมส่งผังบริเวณที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้าง รวมทั้ง รูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิด้วย จากนั้นในเดือนเดียวกัน กรมการบินพาณิชย์ก็ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่าไม่ขัดข้องที่จะใช้พื้นที่ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบการ แต่ในช่วงเวลานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ในระหว่างจัดทำรายการงบประมาณ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ได้เข้าทำรายการใช้ไฟฟ้าแรงสูง จึงยังไม่มี การก่อสร้างใด ๆ ทั้งสิ้น และโดยที่ในการติดตั้งเรดาร์ในกรณีนี้ จะต้องหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย สัญญาณดาวเทียม เพื่อค้นหาตำแหน่งติดตั้งเรดาร์ที่แน่นอน ในระหว่างวันที่ ๒๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเดินทาง



/ไปปฏิบัติ...

ไปปฏิบัติงานหาค่าพิกัตทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม ณ ท่าอากาศยานหัวหิน
ช่วงเวลานี้จึงยังไม่อาจก่อสร้างอาคารและสถานีดัดตั้งเรดาร์ได้

การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า โครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความจำเป็น
เร่งด่วน จึงเสนอแบบการก่อสร้างต่อบุคคลทั่วไป เป็นความเท็จทั้งสิ้น เอกสารที่ผู้ฟ้องคดี
อ้างถึงในเรื่องนี้ เป็นสัญญาจ้างระหว่างกรมการบินพาณิชย์กับบริษัท จี.บี.เอส.แอสโซซิเอท จำกัด
ซึ่งทำตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๐ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ยังทำการสำรวจสถานที่ติดตั้งเรดาร์ไม่เสร็จสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจกำหนดสถานที่
ที่แน่นอนและราคาก่อสร้างได้ รวมทั้งย่อมไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาได้ ผู้ฟ้องคดีเอง
ก็ไม่ได้เสนอราคาตามใบเสนอราคารองวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ไม่มีการลงรายการ
รับเอกสารดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ใบเสนอราคาจึงเป็นเท็จ หนังสือ
ขอส่งงวดงานของผู้ฟ้องคดีก็ทำขึ้นเอง ไม่ได้มีการส่งให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองลงรับ
ตามวิธีปฏิบัติทั่วไป อันผิดปกติวิสัย จึงเป็นเอกสารเท็จทั้งสิ้น อีกทั้งรายการของงวดงาน
ในหนังสือดังกล่าวก็ไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการเสนอราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างไปก่อนที่จะทำ
สัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ จนผู้ฟ้องคดีตกลงดำเนินการนั้น
ก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีอ้างขึ้นมาเอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีอำนาจใดที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
ทำการก่อสร้างได้โดยไม่มีสัญญาว่าจ้าง เพราะย่อมผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ส.พศป ๐๖๒๘/๒๕๔๓
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นหนังสือภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ขออนุมัติจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษ พร้อมเหตุผลและการประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่านั้น ไม่อาจนำไปอ้างว่า
ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานแล้วขอเบิกเงินค่าจ้างงวดงาน ในทางกลับกัน จากเอกสารดังกล่าว เห็นได้ว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ฟ้องคดีโดยวิธีพิเศษแต่อย่างใด
 อีกทั้งหนังสือดังกล่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาจัดจ้าง
ในงบประมาณเบื้องต้นจำนวน ๘,๖๔๕,๘๘๒ บาท แต่เมื่อพิจารณาใบเสนอราคารองวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง จะเห็นได้ว่าขัดกัน เพราะผู้ฟ้องคดีเสนอราคา
๑๐,๔๘๕,๓๔๒ บาท ก่อสร้างเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน แต่เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่งจะมีการขออนุมัติการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในวงเงิน ๘,๖๔๕,๘๘๒ บาท
และยังไม่ได้มีการจัดทำราคากลางด้วย ประกอบกับระยะเวลาในการก่อสร้างดังกล่าว
จะใช้เวลาประมาณ ๘๐ ถึง ๙๐ วัน ก็เสร็จสิ้นแล้ว



/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดคุณสมบัติผู้เสนอราคา โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง จากนั้นจึงประกาศคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเงื่อนไขในการเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับการทำสัญญาหรือข้อตกลงการจ่ายเงิน โดยกำหนดวงงานไว้เพียง ๔ วงด เท่านั้น จึงไม่ตรงกับใบขอเบิกเงินตามวงงานของผู้ฟ้องคดีที่มี ๖ วงงาน และเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธานกรรมการ หลังจากนั้นในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือเสนอราคาต่อประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เสนอที่จะทำงานก่อสร้างในราคา ๙,๑๒๒,๒๙๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว นอกจากนี้ ยังมีห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชนิกร เข้าเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ในเวลาเดียวกันนั้น การกำหนดราคากลางก็แล้วเสร็จ โดยได้มีการปรับลดลงอีกร้อยละ ๑๐ ตามมติของคณะรัฐมนตรีแล้ว ที่ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับลดราคาลงร้อยละ ๑๐ แต่การระบุจำนวนเงินก็ยังไม่ถูกต้องดังได้กล่าวมาแล้ว โดยแท้จริงแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงครั้งเดียวตามใบเสนอราคาลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ ส่วนใบเสนอราคาลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ไม่เป็นความจริง และการทำเอกสารลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้ในการเบิกค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการbinพาณิชย์ ขอสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศ ตามรูปแบบรายละเอียดที่ได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ โดยผู้ฟ้องคดีขอมอบอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศดังกล่าวให้แก่กรมการbinพาณิชย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ทำการตรวจสอบแล้วมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ส.ปศป. ๐๑๒๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดี (ที่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้นำรูปแบบรายละเอียดของโครงสร้างเหล็กรองรับสายอากาศและอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิที่ติดตั้งบริเวณท่าอากาศยานพิษณุโลกมาปรับปรุงทางด้านวิศวกรรมในเบื้องต้น และจัดทำเอกสารขออนุญาตดำเนินการจากกรมการbinพาณิชย์เพื่อก่อสร้างในพื้นที่ ซึ่งกรมการbinพาณิชย์ได้มีหนังสืออนุญาตและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการก่อสร้าง



/อาคาร...

อาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศแล้วเสร็จ ส่งมอบให้กรมการบินพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และจะเข้าดำเนินการขอย้ายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ และระบบปรับอากาศ พร้อมติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับสายอากาศเรดาร์ต่อไป แต่ทั้งนี้หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่า การก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ เพียงแต่ในวันดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการติดตั้งหม้อแปลงสำหรับจ่ายระบบกระแสไฟฟ้าเข้าสู่อาคารแล้วเสร็จเท่านั้น ซึ่งตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนมาก ที่ บวท ๐๓๑๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ที่มีไปถึงกรมการบินพาณิชย์ ก็ระบุว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่อาคารสถานีเรดาร์ได้แล้ว มิได้หมายถึงอาคารสถานีเรดาร์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ พร้อมใช้งานได้แต่อย่างใด ส่วนที่หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุว่า ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำการติดตั้ง ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้มีมติอนุมัติให้จัดจ้างผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่ได้ว่าจ้างหรือยอมรับเป็นผู้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวมา จึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างเหล็กติดตั้งเรดาร์เสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงานให้กรมการบินพาณิชย์ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีการตกลงพิจารณาว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาทำงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เคยมีหนังสือติดต่อให้ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาว่าจ้าง ไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มงานก่อสร้าง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ใช่ผู้ครอบครองดูแลรับผิดชอบที่ดินที่เป็นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์ด้วย จึงไม่สามารถให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าไปทำการก่อสร้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเองก็ทราบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าครอบครองสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๔๔ ก็เป็นเพียงการรับโอนมาจากกรมการบินพาณิชย์ ไม่ใช่เป็นการรับมอบงานจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ในการโต้แย้งเกี่ยวกับงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีอำนาจใด ๆ ที่จะไปเจรจาต่อรองหรือเสนอเงื่อนไขดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างทั้งสิ้น นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอชี้แจงว่าแท้จริงแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์จนแล้วเสร็จสมบูรณ์



/ตามที่...

ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง โดยหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ถึงอธิบดีกรมการบินพาณิชย์ ก็ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิ และโครงสร้างรองรับสายอากาศแล้วเสร็จเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ที่รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ งานในส่วนอื่น ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ได้ทำแต่ประการใด และไม่มีสิทธิเรียกร้องมูลค่างานส่วนดังกล่าว โดยในส่วนของการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็เป็นงานที่บริษัท จี.บี.เอส.แอสโซซิเอท จำกัด ตกลงทำสัญญารับจ้างกรมการบินพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๐ และงานบางส่วนบริษัทดังกล่าวได้ว่าจ้างให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำการติดตั้ง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนาขอก่อสร้างให้กรมการบินพาณิชย์ และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ยกงานให้บางส่วน แต่ไม่ได้มอบงานอื่น ๆ อีกจำนวน ๑๗ รายการ จึงไม่เป็นความจริง หนังสือยกให้ของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ระบุถึงส่วนงานที่ไม่ได้ยกให้แต่อย่างใด ทั้งที่มีมูลค่างานเป็นจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องมูลค่างานดังกล่าวได้ ที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาวินิจฉัยถึงการแสดงเจตนาแท้จริงของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยเหตุผลและข้อกฎหมายแล้ว ขอศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องคดีนี้เสีย

ศาลปกครองสูงสุดทำการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ ณ บริเวณท่าอากาศยานหัวหิน อันเป็นพื้นที่ของกรมการบินพาณิชย์ได้ ก็ด้วยเหตุที่กรมการบินพาณิชย์ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สนับสนุนการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างและขอให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับมอบพื้นที่และทำการก่อสร้างไปก่อน แล้วทำสัญญาลายลักษณ์อักษรในภายหลัง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอกกรมการบินพาณิชย์เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักของกรมการบินพาณิชย์ ด้านฝั่งตรงข้ามท่าอากาศยานหัวหิน เป็นสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๓ กรมการบินพาณิชย์ก็ได้แจ้งอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้ประสานงานไปยังกรมการบินพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้สอยพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีด้วย



/ในส่วน...

ในส่วนของงานที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการนั้น ประกอบด้วย (๑) งานเตรียมพื้นที่ และปักผัง (๒) งานถนน (๓) งานปลูกหญ้า (๔) งานโครงสร้างอาคารสถานที่ (๕) งานสถาปัตยกรรม (๖) งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (๗) งานระบบบำบัด (๘) งานปูแผ่นยางกันซึม (๙) งานทาสี (๑๐) งานโครงเหล็กรับสายอากาศเรดาร์ปฐมภูมิ (PSR) (๑๑) งานถังน้ำมันสำรอง (๑๒) งานระบบระบายน้ำ (๑๓) งานรั้วและประตูทางเข้าออก (๑๔) งานป้ายชื่ออาคารสถานที่เรดาร์ (๑๕) งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและเดินสายภายนอกอาคาร (๑๖) งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ภายในอาคาร (๑๗) งานระบบการต่อลงดินของอาคารและอุปกรณ์ (๑๘) งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (๑๙) งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าของเสาเรดาร์ และ (๒๐) งานติดตั้ง ASTER 4 FAST MODEM ในห้องควบคุมเรดาร์ โดยงานทั้ง ๒๐ รายการนี้ จะต้องกระทำพร้อมกันหรือในคราวเดียวกันกับการทำงานโครงสร้างอาคาร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำงานทั้งหมดแล้วเสร็จในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชำระราคา โดยได้ต่อรองราคาลง ผู้ฟ้องคดีจึงจำต้องลดราคางานลง โดยยกงานบางส่วนให้กรมการบินพาณิชย์มูลค่า ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดี ตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ถึงกรมการบินพาณิชย์ จึงระบุว่า ผู้ฟ้องคดีขอสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสถานที่เรดาร์ปฐมภูมิ และโครงสร้างรองรับสายอากาศตามรูปแบบรายละเอียดที่ได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในมูลค่ารวมเป็นเงิน ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔

สำหรับข้อความในหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ที่ว่า ส่วนงานจัดจ้างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ และระบบปรับอากาศ พร้อมติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับสายอากาศเรดาร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จและทำการทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องเนื่องทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๔ นั้น ไม่ตรงกับความจริง เพราะเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานดังกล่าวเสร็จหมดแล้ว โดยการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานต่อกรมการบินพาณิชย์ว่า การขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากแนวถนนเพชรเกษม ผ่านถนนภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ กรมการบินพาณิชย์ เข้าสู่อาคารสถานที่เรดาร์แห่งใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอความอนุเคราะห์และออกค่าใช้จ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการจนแล้วเสร็จทั้งหมด และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตัวอาคารสถานที่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ย่อมแสดงว่าในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ อาคารมีระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศ และระบบอื่น ๆ ครบถ้วนภายในอาคารแล้ว



/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวต่อกรรมการบินพาณิชย์เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ว่า การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบสัญญาณสื่อสาร และระบบที่เกี่ยวข้องเนื่องกับภายในและภายนอกอาคารสถานี ตลอดจนการติดตั้งโครงสร้างเสาเหล็กรับสายอากาศเรดาร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำการติดตั้งระบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จ พร้อมทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป อันเป็นการแสดงโดยชัดแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญา และการที่ปรากฏว่าในวันดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทดลองและเปิดบริการเรดาร์ ก็แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานเสร็จสิ้นทุกรายการแล้ว

ผู้ฟ้องคดีไม่เคยติดต่อหรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการบินพาณิชย์มาก่อน หากไม่มีการว่าจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ย่อมไม่มีเหตุในการเข้าไปทำการก่อสร้างและยกค่าก่อสร้างงานบางส่วนให้แก่กรรมการบินพาณิชย์ เมื่อพิเคราะห์หนังสือของผู้ฟ้องคดี ที่ ๑๐๐๑๐๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ ที่ว่า ผู้ฟ้องคดียินดีลดราคาที่เคยเสนอมาเป็นรายละเอียดดังนี้ ๑. ราคาของงานก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์และโครงสร้างฐานรากเรดาร์ทางผู้ฟ้องคดีขอดำเนินการให้โดยไม่คิดมูลค่างานในครั้งนี้ โดยมอบบริจาคมให้กรรมการบินพาณิชย์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติครบ ๖ รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นมูลค่าจำนวนเงิน ๑,๑๔๔,๕๐๕ บาท ฯลฯ โดยหนังสือดังกล่าวเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีขอยืนยันราคาไปยังประธานพิจารณาผลการจ้าง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะยกงานบางส่วนให้กรรมการบินพาณิชย์ คงไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน และไม่จำเป็นต้องระบุในหนังสือขอยืนยันราคา หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับราคาตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ปรากฏตามหนังสือ ที่ ส.ผศป ๐๐๒๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ ในจำนวนเงิน ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงให้ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งการยกงานบางส่วนให้กรรมการบินพาณิชย์ ซึ่งก็คือหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แต่ท้ายที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระราคาส่งเหลือจำนวน ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการผิดเงื่อนไข แม้ผู้ฟ้องคดีจะบกพร่องด้วยความไม่รู้กฎระเบียบ ด้วยเป็นเรื่องภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีกระทำการด้วยความสุจริต จึงขอความเป็นธรรมโดยเรียกร้องค่าจ้างเต็ม



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์และโครงสร้างรองรับสายอากาศแล้วเสร็จเท่านั้น แต่งานส่วนอื่น ๆ ยังไม่เสร็จสิ้น จากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีซึ่งระบุงานที่ทำแล้วเสร็จนั้น งานลำดับที่ ๑ คือ งานเตรียมพื้นที่และปักผัง เป็นงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ทหารอากาศ ดำเนินการและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ช่วยค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน งานลำดับที่ ๑๑ ซึ่งเป็นงาน ถึงน้ำมันสำรอง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการโดยถึงน้ำมันเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนงาน ลำดับที่ ๑๙ และลำดับที่ ๒๐ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเรดาร์ บริษัท จี.บี.เอส.แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยกรมการขนส่งทางอากาศเป็นผู้ว่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีเอกสารประกอบ งานลำดับที่ ๒ ถึงลำดับที่ ๙ ลำดับที่ ๑๒ ถึงลำดับที่ ๑๔ และลำดับที่ ๑๖ ถึงลำดับที่ ๑๘ นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างอาคารสถานี ผู้ฟ้องคดีเองก็ทราบอยู่แล้วว่า อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายความว่ารวมถึง งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมสุขาภิบาล งานวิศวกรรมเครื่องกล งานสถาปัตยกรรม และงานภูมิสถาปัตยกรรมด้วย และยังรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ อาคารทุกอาคารจำเป็นต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้อาคารได้อย่างเต็มที่ ไม่สามารถแยกหรือขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อเนื่องไปจากงานที่ยังไม่เสร็จตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ ให้สามารถเข้าใช้อาคารได้อย่างสมบูรณ์ มิใช่เป็นการสร้างโครง ตัวอาคารแล้วยกให้ผู้อื่น แล้วคิดว่าเป็นการสร้างอาคารที่สมบูรณ์

เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์และงานโครงสร้าง รองรับสายอากาศ โดยมีได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เสียก่อน ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนายกอาคาร สถานีเรดาร์ปฐภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศแก่กรมการบินพาณิชย์โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

สำหรับมูลค่าของงานก่อสร้างนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้มีการตกลงราคาก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กำหนดราคามูลค่างานก่อสร้างขึ้นมาเอง หลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มี เนื่องจากไม่ได้มีการทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้างผู้ฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์ปฐภูมิและโครงสร้างรองรับ สายอากาศแต่อย่างใด



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โดยที่กรมการบินพาณิชย์ในขณะนั้นได้ว่าจ้างบริษัท จี.บี.เอส.แอสโซซิเอท จำกัด ติดตั้งระบบเรดาร์ที่ทำอากาศยานหัวหิน แต่เนื่องจากพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งไม่เหมาะสม จึงได้มีโครงการที่จะก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างหลักติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ ณ บริเวณทำอากาศยานหัวหิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่เนื่องจากกรมการบินพาณิชย์ไม่มีงบประมาณ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สนับสนุนโครงการดังกล่าวในเรื่องค่าก่อสร้าง โดยกรมการบินพาณิชย์จะเป็นผู้จัดหาพื้นที่ก่อสร้างให้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตอบรับที่จะให้การสนับสนุนและได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพาณิชย์ ศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ก่อสร้าง จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ บวท ๐๗๙๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงกรมการบินพาณิชย์ ขอใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักของกรมการบินพาณิชย์ ด้านฝั่งตรงข้ามทำอากาศยานหัวหินในการก่อสร้าง พร้อมทั้งได้ส่งผังบริเวณ รวมทั้งรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างหลักติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิไปด้วย ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ได้มีหนังสือไม่ลงวันที่ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ไม่ขัดข้องที่จะใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบการโดยเร็ว

หลังจากนั้น ในราวเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปในพื้นที่บริเวณโครงการดังกล่าวและดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างหลักติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ดำเนินงาน ๒๐ รายการด้วยกัน คือ (๑) งานเตรียมพื้นที่และปักผัง (๒) งานถนน (๓) งานปลูกหญ้า (๔) งานโครงสร้างอาคารสถานี (๕) งานสถาปัตยกรรม (๖) งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (๗) งานระบบบำบัด (๘) งานปูแผ่นยางกันซึม (๙) งานทาสี (๑๐) งานโครงเหล็กรับสายอากาศเรดาร์ปฐมภูมิ (PSR) (๑๑) งานถักน้ำมันสำรอง (๑๒) งานระบบระบายน้ำ (๑๓) งานรั้วและประตูทางเข้าออก (๑๔) งานป้ายชื่ออาคารสถานีเรดาร์ (๑๕) งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและเดินสายภายนอกอาคาร (๑๖) งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ภายในอาคาร (๑๗) งานระบบการต่อลงดินของอาคารและอุปกรณ์ (๑๘) งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (๑๙) งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน



/ทางไฟฟ้า...

ทางไฟฟ้าของเสาเรดาร์ และ (๒๐) งานติดตั้ง ASTER 4 FAST MODEM ในห้องควบคุมเรดาร์ ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปในบริเวณโครงการ เพื่อปฏิบัติงานหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและหอบังคับการบิน

ต่อมา สำนักงานผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ประกอบการได้มีหนังสือ ที่ ส.ผศป ๐๖๒๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ขออนุมัติผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ สำหรับงานก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศบริเวณท่าอากาศยานหัวหิน ซึ่งประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๖๔๕,๘๘๒ บาท โดยให้เหตุผลว่า โครงการดังกล่าวสำหรับใช้ในการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากเป็นสถานที่ฝึกบินของสถาบันการบินพลเรือนและเครื่องบินพาณิชย์ อันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายในเขตห้ามบินเด็ดขาดของพระราชวังไกลกังวล ซึ่งระบุเป็นเขตการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ เพราะเป็นบริเวณเขตพระราชฐานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถวายเป็นการอารักขาด้านการควบคุมจราจรทางอากาศและดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่ พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุมัติ โดยรองผู้อำนวยการใหญ่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการ ๒ ชุดหลัง มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธานกรรมการ แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบตามหนังสือ ที่ ทป ๑/ปก ๐๖๔๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ และที่ ทป ๑/ปก ๐๖๔๖/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓

จากนั้นในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีและห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยวีร์ ได้ยื่นใบเสนอราคาต่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยผู้ฟ้องคดีเสนอราคา ๙,๑๒๒,๒๙๐ บาท อันเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ในวันดังกล่าวยังปรากฏว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางแล้วเสร็จและส่งมอบให้คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามหนังสือ สำนักงานผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ประกอบการ ที่ ส.ผศป ๐๗๕๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ สรุปว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาตามรายการ



/ดังต่อไปนี้...

ดังต่อไปนี้ (๑) งานเตรียมพื้นที่และปักผัง ๓๔,๐๐๐ บาท (๒) งานถนนทางเข้าอาคารและ
ซ่อมแซมถนนภายในบ้านพักกรรมการบินพาณิชย์ ๕๓๐,๔๙๑ บาท (๓) งานภูมิสถาปัตย์
๗,๐๐๐ บาท (๔) งานโครงสร้าง ๔๖๕,๒๒๘ บาท (๕) งานสถาปัตยกรรม ๔๕๓,๙๗๕ บาท
(๖) ระบบท่อสุขาภิบาล ๑๑๕,๕๐๐ บาท (๗) งานระบบกันซึมหลังคา ๑๙๕,๐๐๐ บาท
(๘) งานทาสี ๓๘๙,๐๐๐ บาท (๙) งานโครงเหล็กรับสายอากาศเรดาร์ปฐมภูมิ (PSR)
๒,๕๘๖,๐๙๐ บาท (๑๐) งานฐานถังน้ำมันสำรอง ๘๗,๑๓๒ บาท (๑๑) งานระบบระบายน้ำ
๖๙,๘๕๐ บาท (๑๒) งานรั้วและประตูทางเข้าออก ๑๖๑,๕๐๐ บาท (๑๓) ป้ายชื่ออาคาร
๓๘,๕๐๐ บาท (๑๔) งานระบบสายสื่อสาร (เดินสายภายนอกอาคาร) ๘๔๙,๐๐๐ บาท
(๑๕) งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ภายในอาคาร ๓๒๗,๐๙๑ บาท (๑๖) ระบบการ
ต่อลงดินของอุปกรณ์เรดาร์ภายในอาคาร ๓๖๔,๕๐๐ บาท (๑๗) งานระบบปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ ๓๕๔,๐๐๐ บาท (๑๘) งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าของ
เสาเรดาร์ ๘,๘๐๐ บาท (๑๙) งานติดตั้ง ASTER 4 FAST MODEM ในห้องควบคุมเรดาร์
๒๑๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ หักด้วยราคาที่มอบให้กรรมการบินพาณิชย์ ๑,๒๐๑,๘๖๘ บาท
แล้วรวมกับ Factor F อีก ๑,๗๒๖,๒๔๒ บาท ซึ่งเมื่อปรับลดลงร้อยละ ๑๐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ แล้วคงเหลือ ๗,๐๖๗,๐๐๘ บาท

สำหรับผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษปรากฏตามหนังสือสำนักงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ประกอบกร ที่ ส.ผสป ๐๐๒๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔
สรุปว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ยังสูงกว่าราคากลางที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจึงต้องรองราคากับผู้ฟ้องคดี คงเหลือราคาที่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท (ปรากฏตามหนังสือยืนยันราคาของผู้ฟ้องคดี
ที่ ๑๐๐๑๐๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔) คณะกรรมการเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็นราคาที่เหมาะสม จึงเสนอผู้อำนวยการใหญ่ ขออนุมัติว่าจ้างผู้ฟ้องคดี ระหว่างนั้น
ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ๑๖๐๒๐๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ขอสนับสนุน
การก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างรองรับสายอากาศตามรูปแบบ
รายละเอียดที่ได้รับจากทางผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในมูลค่ารวมเป็นเงิน ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท
จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงขอมอบอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิ
และโครงสร้างรองรับสายอากาศดังกล่าวแก่กรรมการบินพาณิชย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เพื่อเป็นส่วนในการเฉลิมพระเกียรติต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส



/ฉลอง...

ฉลองครองราชย์ครบ ๖ รอบ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งการสนับสนุนการก่อสร้างดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รายงานผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏตามหนังสือสำนักงานผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ประกอบการ ด่วนมาก ที่ ส.ผศป. ๐๑๒๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ สรุปได้ว่า ตามที่กรมการบินพาณิชย์ทำการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารสถานีเรดาร์แห่งใหม่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการนำรูปแบบรายละเอียดของโครงสร้างเหล็กรองรับสายอากาศและอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิที่ติดตั้งบริเวณท่าอากาศยานพิษณุโลกมาปรับปรุง และจัดทำเอกสารขออนุญาตดำเนินการจากกรมการบินพาณิชย์นั้น จากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบอาคารสถานีเรดาร์แห่งใหม่พร้อมฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งโครงสร้างเหล็กกับสายอากาศแก่กรมการบินพาณิชย์ ทางสำนักงานฯ ได้ดำเนินการขอย้ายเขตไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่อาคารสถานี โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการพร้อมติดตั้งหม้อแปลงจ่ายระบบกระแสไฟฟ้าเข้าสู่อาคารสถานีเรดาร์แห่งใหม่แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ส่วนงานจัดจ้างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ และระบบปรับอากาศ พร้อมติดตั้งโครงสร้างเหล็กกับสายอากาศเรดาร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จและทำการทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๔ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ บวท ๐๓๑๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งความคืบหน้าของโครงการต่อกรมการบินพาณิชย์ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รายงานมา โดยแจ้งด้วยว่า การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบสายสัญญาณสื่อสาร และระบบที่เกี่ยวข้องกับภายในและภายนอกอาคารสถานี ตลอดจนการติดตั้งโครงสร้างเสาเหล็กกับสายอากาศเรดาร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจะทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

ต่อมา ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เข้าครอบครองปฏิบัติงานที่หอควบคุมการบินและใช้อาคารสถานีเรดาร์ดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงนามทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตามที่คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเสนอ และไม่ชำระค่าจ้างใด ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ทวงถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้ชำระหนี้ภายใน ๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดี



จึงฟ้องคดี...

จึงฟ้องคดีต่อศาล ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ย และชำระค่าฤชาธรรมเนียมรวมทั้งค่าทนายความให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความรับผิดชอบชำระค่าสินจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับการก่อสร้างอาคารสถานี่และโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิบริเวณท่าอากาศยานหัวหินหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตอบรับที่จะให้การสนับสนุนกรมการบินพาณิชย์ในการก่อสร้างอาคารสถานี่และโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิบริเวณท่าอากาศยานหัวหิน โดยได้ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมามาทำการก่อสร้างด้วยตนเองและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวทั้งหมด จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกรมการบินพาณิชย์ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานี่และโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ เพื่อใช้ในการควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานหัวหิน ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อากาศยานในบริเวณดังกล่าว อันเป็นเรื่องของการดำเนินกิจการทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแม้จะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงนามทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่จากข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขออนุมัติกรมการบินพาณิชย์เพื่อใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักของกรมการบินพาณิชย์ด้านฝั่งตรงข้ามสนามบินหัวหินในการก่อสร้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งแบบแปลนการก่อสร้างไปพร้อมด้วย หลังจากที่กรมการบินพาณิชย์ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่แล้ว ก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้เข้าไปในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วย โดยอ้างว่าเพื่อปฏิบัติงานหาค่าพิกิตทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคารสถานี่เรดาร์และหอบังคับการบิน ประกอบกับการที่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยมีเหตุผลเกี่ยวกับการถวายเป็นการอารักขาและรักษาความปลอดภัยแก่บริเวณเขตพระราชฐาน จึงต้องรีบดำเนินการ ซึ่งในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษก็ปรากฏผลว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวแก่กรมการบินพาณิชย์ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ บวท ๐๓๑๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ก็ปรากฏข้อความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีดำเนินการในโครงการดังกล่าว



/อีกทั้ง...

อีกทั้งในภายหลังเมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้เข้าใช้สอยทำประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตลอดมา จากพฤติการณ์การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวมา จึงเชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างอาคารสถานที่และโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิบริเวณท่าอากาศยานหัวหิน โดยให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติไปก่อน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลงนามทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีในภายหลัง ทั้งนี้ด้วยเหตุผลเพื่อให้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อถวายเป็นการอารักขาและรักษาความปลอดภัยแก่บริเวณเขตพระราชฐาน ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในเรื่องนี้จึงรับฟังได้

เมื่อสัญญานี้มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะที่เป็นไปเพื่อให้การดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศบรรลุผล จึงเป็นสัญญาทางปกครอง ส่วนประเด็นที่ว่าในการดำเนินการเพื่อทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในกรณีนี้ไม่มีการลงนามทำสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบดังกล่าว นั้น เห็นว่า ระเบียบดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ต้องปฏิบัติสำหรับการเข้าทำสัญญากับบุคคลอื่น ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง โดยหากไม่มีการดำเนินการตามระเบียบนี้ ก็ย่อมเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเรื่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องไปว่ากล่าวกับเจ้าหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องเป็นการภายใน กรณีหาอาจมีผลกระทบถึงความสมบูรณ์ในการแสดงเจตนาเข้าทำสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีไปยังบุคคลอื่นแล้วแต่อย่างใดไม่ เมื่อคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงอันเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงเจตนาที่จะว่าจ้างผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่และโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีก็ได้ตอบรับและเข้าดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีการแสดงเจตนาทำคำเสนอและคำสนองต้องตรงกัน ประกอบกับกรณีนี้เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๗ มิได้บัญญัติให้ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ การแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงก่อให้เกิดสัญญาขึ้นผูกพันทั้งสองฝ่าย ฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องผูกพันตามสัญญาดังกล่าวในอันที่จะต้องชำระสินจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเพียง



/พนักงาน...

พนักงานซึ่งปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องผูกพันตามสัญญา

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระสินจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเสร็จสิ้นในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ อันประกอบด้วยงาน ๒๐ รายการ คือ (๑) งานเตรียมพื้นที่และปักผัง (๒) งานถนน (๓) งานปลูกหญ้า (๔) งานโครงสร้างอาคารสถานี (๕) งานสถาปัตยกรรม (๖) งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (๗) งานระบบบำบัด (๘) งานปูแผ่นยางกันซึม (๙) งานทาสี (๑๐) งานโครงเหล็กรับสายอากาศเรดาร์ปฐมภูมิ (PSR) (๑๑) งานถังน้ำมันสำรอง (๑๒) งานระบบระบายน้ำ (๑๓) งานรั้วและประตูทางเข้าออก (๑๔) งานป้ายชื่ออาคารสถานีเรดาร์ (๑๕) งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและเดินสายภายนอกอาคาร (๑๖) งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ภายในอาคาร (๑๗) งานระบบการต่อลงดินของอาคารและอุปกรณ์ (๑๘) งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (๑๙) งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าของเสาเรดาร์ และ (๒๐) งานติดตั้ง ASTER 4 FAST MODEM ในห้องควบคุมเรดาร์

ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า งานในรายการที่ (๑๙) และรายการที่ (๒๐) ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการ เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเรดาร์ซึ่งบริษัท จี.บี.เอส.แอสโซซิเอท จำกัด รับว่าจ้างจากกรมการบินพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินการ นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่กระทำให้ขึ้นในภายหลังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้น โดยมูลค่าของงานดังกล่าวได้รวมอยู่ในราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้กำหนดด้วย ประกอบกับงานของโครงการนี้กับงานระบบเรดาร์ที่บริษัท จี.บี.เอส.แอสโซซิเอท จำกัด รับว่าจ้างกรมการบินพาณิชย์ดำเนินการ ได้แบ่งแยกกันมาตั้งแต่ต้น กล่าวคือ ในเบื้องต้นกรมการบินพาณิชย์ได้ว่าจ้างบริษัทดังกล่าวติดตั้งระบบเรดาร์ในท่าอากาศยานหัวหิน แต่เนื่องจากพื้นที่ที่ทำการติดตั้งไม่เหมาะสม จึงมีการริเริ่มโครงการก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมินี้ขึ้น เพื่อให้บริษัทดังกล่าวเข้าติดตั้งระบบเรดาร์บนสิ่งปลูกสร้างตามโครงการนี้ ฉะนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีหลักฐานแสดงว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการสำหรับงานรายการที่ (๑๙) และรายการที่ (๒๐) จึงเชื่อได้ว่างานในรายการดังกล่าวอยู่ในขอบข่ายที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้น และที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า

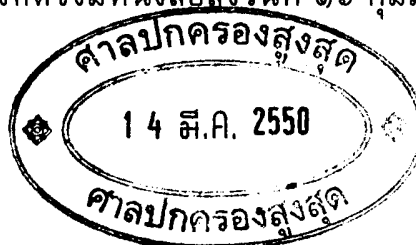


/งานใน...

งานในรายการที่ (๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ทหารอากาศดำเนินการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ช่วยค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานตามที่อ้าง อีกทั้งมูลค่าของงานดังกล่าวได้รวมอยู่ในราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดด้วย จึงฟังไม่ขึ้น

สำหรับการก่อสร้างงานทั้ง ๒๐ รายการ นั้น แม้ว่าตามหนังสือสำนักงานผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ประกอบการ ด่วนมาก ที่ ส.ผศป. ๐๑๒๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รายงานความคืบหน้าโครงการต่อผู้บังคับบัญชา และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด่วนมาก ที่ บวท ๐๓๑๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งความคืบหน้าของโครงการต่อกรมการบินพาณิชย์ ระบุว่า งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้า และแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบสายสัญญาณสื่อสาร และระบบที่เกี่ยวข้องเนื่องกับภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนการติดตั้งโครงสร้างเสาเหล็ก รับสายอากาศเรดาร์ จะยังไม่แล้วเสร็จ แต่กลับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการหรือว่าจ้างผู้ใดมาดำเนินการต่อจนเสร็จ คงปรากฏเพียงข้อเท็จจริงตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะว่าจ้างผู้ฟ้องคดีดำเนินการจนเสร็จ จากนั้นได้มีการทดสอบระบบต่าง ๆ ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าครอบครองปฏิบัติงานและใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวในเดือนเมษายน ๒๕๔๔ ฉะนั้น แม้จะรับฟังว่า ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีอาจทำงานไม่เสร็จสิ้นทั้ง ๒๐ รายการ แต่ก็เป็นผู้ฟ้องคดีที่ดำเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับสินจ้างสำหรับงานก่อสร้างดังกล่าวทั้งหมดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ในส่วนของมูลค่าของงานก่อสร้างนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งได้กำหนดราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ ๗,๐๖๗,๐๐๘ บาท โดยราคากลางนี้มีได้รวมมูลค่าของถังน้ำมันสำรอง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างไรก็ดี จะเห็นได้จากการที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางระบุถึงมูลค่าของงานดังกล่าวว่า งานฐานถังน้ำมันสำรอง แต่ด้วยเหตุที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งได้ทำการต่อรองราคากับผู้ฟ้องคดีจนตกลงกันที่ราคา ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีเองก็ยอมรับ แต่อ้างว่าเป็นเพราะผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้คำมั่นว่าจะชำระราคาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดในคราวเดียว โดยในเบื้องต้นผู้ฟ้องคดีเสนอราคาที่ ๙,๑๒๒,๒๙๐ บาท ปรากฏตามใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอให้ปรับลดลงจำนวน ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ยกงานบางส่วน



/ให้กรม...

ให้กรมการbinพาณิขยในมุลค่าดังกล่าว จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังขอให้ผู้ฟ้องคดีปรับลดราคาลงอีกจำนวน ๘๘๒,๗๘๕ บาท จึงเหลือราคา ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท ในเรื่องนี้เมื่อได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ หนังสือยืนยันราคาของผู้ฟ้องคดี ที่ ๑๐๐๑๐๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ และหนังสือรายงานผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษที่ ส.ฝศป ๐๐๒๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ คงปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียงว่าผู้ฟ้องคดียื่นติลดราคาลง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ให้คำมั่นว่าจะชำระราคาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดในคราวเดียวแต่อย่างใด ข้ออ้างเกี่ยวกับคำมั่นของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวจึงปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน คงรับฟังข้อเท็จจริงได้แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับราคา ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท อันเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ยกเลิกสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรมการbinพาณิขยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ แล้ว จึงไม่อาจเรียกร้องใด ๆ ได้อีก นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างเหล็กติดตั้งระบบเรดาร์ปฐมภูมิ จึงไม่สมเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเข้าทำการก่อสร้างโดยมุ่งหวังสินจ้าง จะเปลี่ยนความตั้งใจยอมสละค่าใช้จ่ายที่ตนออกไปในการก่อสร้างทั้งหมดอันมีมูลค่าหลายล้านบาทโดยปราศจากมูลเหตุ อีกทั้งแม้ในหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ จะมีข้อความตอนท้ายระบุว่า ผู้ฟ้องคดีขอมอบอาคารสถานีเรดาร์ปฐมภูมิและโครงสร้างเหล็กรองรับสายอากาศแก่กรมการbinพาณิขยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ก็ปรากฏในข้อความก่อนหน้าระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าผู้ฟ้องคดีขอสนับสนุนการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวในมูลค่ารวมเป็นเงิน ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท ประกอบกับการที่ได้รับฟังข้อเท็จจริงว่า มีการต่อรองราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอไว้กับคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษดังได้กล่าวแล้วข้างต้น จึงเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกันว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะสนับสนุนการก่อสร้างในมูลค่า ๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท เท่านั้น มิได้ประสงค์จะยกเลิกสิ่งปลูกสร้างให้ทั้งหมดแต่ประการใด ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นได้หยิบยกพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยเวลาล่วงเลยจนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งนานกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่มิหนังสือยกให้แล้ว จึงติดตามทวงถามจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เห็นว่า โดยเหตุที่กรณีนี้ มิได้มีการลงนามทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมุ่งหวังให้มีการลงนามทำสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งตามข้อเท็จจริง



/ก็ปรากฏ...

ก็ปรากฏว่า คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่ออนุมัติจัดจ้างผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้สั่งการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะปฏิบัติตามที่ให้คำมั่นไว้กับตนหรือไม่ ทำได้เพียงรอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ตนมาลงนามทำสัญญาเท่านั้น ฉะนั้น สำหรับกรณีนี้ ย่อมมิใช่เรื่องผิดปกติดังใดที่ผู้ฟ้องคดีจะรอจนแน่ใจว่าตนไม่ได้รับสินจ้างแล้ว จึงมีหนังสือติดตามทวงถามจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และในส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นอ้างถึงยอดหนี้ในหนังสือทวงถามของผู้ฟ้องคดีที่มีได้หักจากมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดียกให้กรมการbinพาณิชยนั้น ก็ไม่อาจทำให้เข้าใจไปได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนายกสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้กรมการbinพาณิชยทั้งหมดโดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความรับผิดชอบชำระสินจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในจำนวน ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท อันเป็นราคาที่ผู้ฟ้องคดียอมรับในการต่อรองราคากับคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับตามข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างก่อน แล้วค่อยทำการชำระค่าสินจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในภายหลัง จึงเป็นกรณีที่คู่สัญญาไม่ผูกพันที่จะชำระสินจ้างกันเมื่อรับมอบการที่ท่า ตามมาตรา ๖๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่งผลให้ในกรณีนี้ไม่มีการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ที่แน่นอนหรือที่พอจะอนุมานได้ในอันที่จะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่นั้น กรณีย่อมต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ทวงถามค่าจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ชำระค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ฉะนั้น จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของจำนวนเงิน ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้น สำหรับคำขอเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความนั้น เป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงให้ยกเสีย



/พิพากษา...

พิพากษาแก่ เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระสินจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗,๐๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ นับแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ชำระเงินเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Yun Han 11/11/2550

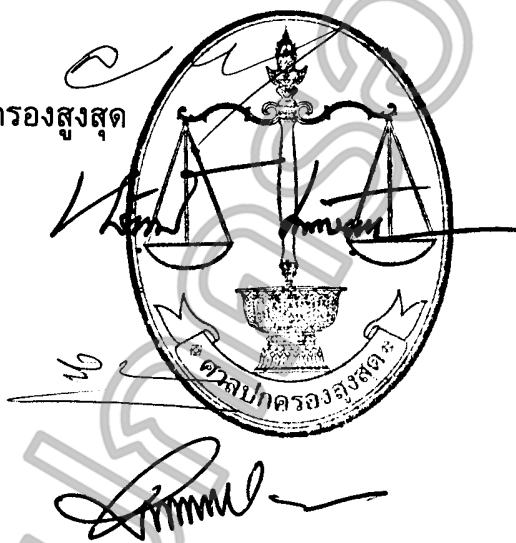
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพีระพล เชาวนศิริ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ เสียงก้อง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

